

산업통상부 방첩업무 시행지침

산업통상부(운영지원과), 044-203-5079

제1조(목적) 이 시행지침은 방첩업무규정(대통령령 제35947호)의 적절한 운용을 기하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 시행지침에 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "규정"이란 방첩업무규정(대통령령 제35947호)을 말한다.
2. "소속기관"이란 산업통상부와 그 소속기관 직제 제2조의 규정에 의한 소속기관을 말한다.
3. "산하 공공기관"이란 공공기관의 운영에 관한 법률에 의하여 설립되어 업무상 산업통상부장관의 지도·감독을 받는 기관을 말한다.

제3조(적용) ① 이 지침은 산업통상부(이하 "본부"라 한다)와 그 소속기관 및 산하 공공기관에 적용되는 것을 원칙으로 하며, 관계 조항은 산하의 유관 주요기업체 및 단체에도 적용된다.

② 소속기관, 산하 공공기관, 유관 주요기업체 및 단체의 장은 이 지침에 규정되어 있지 않은 사항에 대하여는 각기 업무의 특수성을 감안하여 규정과 본 지침에 저촉되지 않는 범위 내에서 자체 내규를 정하여 사용할 수 있다.

제4조(방첩업무 담당부서 및 담당관) ① 다음 각 호의 자는 보임과 동시에 방첩담당관이 된다.

1. 본부 : 운영지원과장
2. 소속기관 : 서무업무 담당 과장
3. 산하 공공기관 : 보안업무를 총괄수행하고 기록물을 담당하는 부서장

② 본부 방첩담당관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 규정 제7조제2항에 따른 방첩관련 시행지침 제정·개정에 관한 업무
2. 규정 제8조제1항에 따른 외국인 접촉 시 특이사항의 통보에 관한 업무
3. 규정 제9조에 따른 외국정보기관 구성원 접촉 관리에 관한 업무
4. 규정 제13조에 따른 자체 방첩교육계획 수립 및 시행에 관한 업무
5. 기타 방첩업무의 원활한 수행을 위하여 필요한 업무

③ 방첩담당관이 교체되거나 제3항의 시행지침을 제·개정하였을 때에는 그 사유가 발생한 지 7일 이내에 다음 각 호와 같이 통보하여야 한다.

1. 본부는 국가정보원에 통보
2. 각급기관은 본부로 통보

제5조(외국인 접촉절차) ① 다음 각 호의 외국인을 접촉하는 경우에는 미리 별지 제1호 서식에 의한 접촉신청서를 작성하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다. 다만, 그 접촉사실이 보고서 등 문서로 보존되는 경우에는 그 문서로 본문의 접촉신청서를 갈음할 수 있다.

1. 주한 외국대사관 직원
2. 방한 외국 공무원 등 외국정부기관 구성원 중 본부 및 각급기관 업무와 무관한 자
3. 외국 언론인
4. 외국 연구기관 또는 사회단체 구성원
5. 기타 정보활동이 의심되는 자

② 제1항 각 호의 외국인과 지속적으로 접촉해야 할 특별한 사유가 있는 경우에는 기간을 정하여 최초 1회만 신고할 수 있다.

③ 외국인 접촉 승인을 받지 않은 상태에서 불가피하게 제1항 각호의 외국인을 접촉한 경우에는 지체 없이 별지 제2호 서식에 의한 접

접촉결과 보고서를 제출하여야 한다. 다만, 이 경우에도 그 접촉사실이 결과보고서 등 문서로 보존되는 때에는 그 문서로 본문의 접촉결과 보고서를 갈음할 수 있다.

제6조(특이사항 신고) ① 외국인 또는 이들과 연계된 내국인을 접촉하여 다음 각 호에 해당되는 경우 소속 기관장에게 별지 제3호 서식에 의거 즉시 보고하고 소속 기관장은 이를 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

1. 국가기밀이나 그 밖의 국가안보 및 국익 관련 정보를 탐지·수집하려하는 것으로 의심되는 경우

2. 다음 각 목의 예시와 같이 자신이나 동료 등을 외국을 위한 정보활동에 이용하려고 하는 것으로 의심되는 경우

가. 자신의 직무·사생활·친분인물 등에 대한 과도한 질문

나. 같은 기관에 근무하는 공무원 등의 신상에 대한 지나친 관심

다. 상대방이 밝힌 직업과 관련이 없는 민감한 분야에 대한 질문

라. 지속적이거나 3만원 이상의 선물·식사 제공 또는 편의 제공

마. 의도가 의심스럽거나 불법적인 활동에 대한 참여 권유

3. 기타 국가안보 및 국익을 침해하는 활동을 하는 것으로 의심되는 경우

② 방첩담당관은 제1항의 신고 내용을 국가정보원에 즉시 통보하여야 한다. 다만, 각급기관의 방첩담당관은 본부 방첩담당관을 경유하여 통보하여야 한다.

제7조(외국 정보기관원 접촉) ① 외국 정보기관의 구성원을 접촉할 경우 미리 별지 제4호 서식에 의한 접촉신청서를 작성하여 부서장의 사전 승인을 받은 후 이를 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

② 외국 정보기관의 구성원을 접촉한 후에는 별지 제2호 서식에 의한 접촉결과 보고서를 작성하여 방첩담당관에게 통보한다.

③ 방첩담당관은 제1항의 접촉이 직무수행 외의 목적일 경우에는

지체 없이 그 사실을 국가정보원에 통보하여야 한다. 다만, 각급 기관의 방첩담당관은 본부 방첩담당관을 경유하여 통보하여야 한다.

④ 방첩담당관은 제1항부터 제3항에 따른 외국 정보기관원 접촉 기록을 유지, 관리하여야 한다.

제8조(외국 정보기관 방문 등) 외국 정보기관을 방문하려 하거나 외국 정보기관으로 부터 교육·행사 참석을 요청받았을 경우 방첩담당관에게 통보하여야 하며 방첩담당관은 지체 없이 국가정보원과 협의하여야 한다. 다만, 각급기관의 방첩담당관은 본부 방첩담당관을 경유하여 통보하여야 한다.

제9조(방첩교육) 방첩교육은 시청각, 강사초빙 및 교재 등 다양한 방식으로 시행 할 수 있으며 방첩교육과 관련하여 강사초빙 등 기타 필요사항에 대하여 국가정보원에 요청하여 시행할 수 있다.

제10조(접촉기록 등 관리·보고) ① 방첩담당관은 동 시행지침에 따라 접수·생산한 문서 및 자료에 대하여 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제26조제1항 및 별표1에 따라 발생년도 익년부터 10년간 보존기간을 설정하여야 한다.

② 각급기관의 방첩담당관은 동 시행지침에 따라 접수·생산한 문서 및 자료에 대한 기록대장을 별지 제5호 서식에 따라 연도별로 작성하여 매년 1월 15일까지 본부 방첩담당관에게 보고하여야 한다.

제47조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 지침 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2028년 12월 31일까지로 한다.

부칙 <제2013-7호, 2013.5.23.>
이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제17호, 2026.2.9.>
이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

외국인 접촉 신청서

접촉대상 외국인	성명		성별	
	국적		소속 (연락처)	
	국내체류지 (연락처)			
접촉목적 및 지원자료				
접촉일시	월 일 : ~ :	장소		접촉요청자

년 월 일

신청자 소속 직급 성명 (인)

외국인(외국 정보요원) 접촉결과 보고서

접촉 외국인	성명		성별	
	국적		소속 (연락처)	
	국내 체류지 (연락처)			
접촉결과				
접촉일시	월 일 : ~ :	장소		접촉요청자

년 월 일

신청자 소속 직급 성명 (인)

※ 결과란에는 접촉시 나눈 대화중 주요 내용을 기재하되 자료제공 요청, 특정현안에 대한 브리핑 요청, 과분한 선물·향응 제공 등 특이사항 있을 경우 그 내역을 상세히 기재

외국인 등 접촉시 특이사항 보고

접촉 외국인 (내국인)	성명		성별	
	국적		소속 (연락처)	
	국내 체류지 (연락처)			
특이사항 내용				
접촉 일시	월 일 : ~ :	장 소		접촉 요청자

년 월 일

신청자 소속 직급 성명 (인)

※ 국가기밀 등을 탐지·수집하려고 하는 것으로 의심되는 경우, 자신이나 동료 등을 정보활동에 이용하려고 하는 것으로 의심되는 경우, 그 밖에 국가안보 및 국익을 침해하는 활동을 하려고 하는 것으로 의심되는 경우 최대한 구체적으로 기록

외국 정보요원 접촉 신청서

결 재	과장	실·국장

접 촉 대 상	성 명		성 별		
	국 적		소 속 (연 락 처)		
	국 내 체 류 지 (연 락 처)				
접 촉 목 적 및 지 원 자 료					
접 촉 일 시	월 일 : ~ :	장 소		접촉요청자	

년 월 일

신 청 자 소속 직급 성명 (인)

[별지 제5호 서식]

외국인 접촉기록 관리대장

<구분> :

연번	일시	장소	접촉자 국적	접촉자		접촉 주요내용 (특이사항)	비고
				우리측	상대측		

※ 작성방법 : 양식은 동일하며, 다만 구분란에 별지 제1호부터 제4호까지의 접촉 형태별로 나누어서 각각 작성·보관하며 전년도 관리대장 기록을 당해년도 1월 15일까지 본부 방첩담당관에게 보고